

1503669-64.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... elemento de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva , j. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503669-64.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503669-64.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO MARAFON SILVA e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra WESLEY DOS SANTOS POPOVICCE, WILLIAN AMBRÓSIO DOS SANTOS, BRUNO MARRAFON SILVA e MURILO COUTO ALVES, qualificados respectivamente às fls. 55 e 129/130, 96/97, 127/128 e 131/132, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c art. 61, II, "h" (vítima idosa) ambos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2021, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Barão Serra Negra, n.º 314, Parque São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca, os denunciados subtraíram para eles, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave

ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face das vítimas Adelia Maria Rampazo Bosquette Kuniochi, de 60 (sessenta) anos de idade, Adelaide Cavalheiro Farina, de 68 (sessenta e oito) anos de idade, e José Aparecido de Oliveira Pena, 02 (duas) pulseiras de ouro, 07 (sete) anéis de ouro, 02 (dois) colares de ouro, 02 (dois) pingentes de ouro e 01 (um) par de brinco de ouro, pertencentes à vítima-idosa Adelia Maria Rampazo Bosquette Kuniochi, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 111. Conforme consta, os denunciados, em data, local e horário incertos, provavelmente no final de agosto e início de setembro de 2021, se uniram com o propósito de praticar crime de roubo. Assim, escolheram as vítimas e entabularam entre eles que, no dia dos fatos, se dirigiriam a residência situada no local acima mencionado, munidos de arma de fogo e, mediante violência e grave ameaça, consistente em agressões físicas e intimidações feitas com dita arma, subtrairiam joias das vítimas. Após o roubo, as joias seriam vendidas a um revendedor situado no centro desta cidade e comarca e o lucro seria dividido entre eles. Entabularam, ainda, que o denunciado Bruno, utilizando o veículo Ford/Focus, cor prata, placas EJS-92551(Referido veículo está cadastrado em nome de Cintia Helena Santos Venturini Silva, convivente do denunciado Bruno (relatório de investigação - fl. 22)), e Murilo, na condução da camionete S-10, placas EDA-6559, cor preta²(O veículo está com comunicação de venda do dia 09/08/2021 para Murilo Couto Alves, residente na Rua Desbravador Ceará, 850, ap. 31 Vila Estádio - fl. 16), conduziriam Willian e Wesley para a referida residência, além de vigiarem a aproximação de terceiros e auxiliarem na fuga. A ação criminoso dentro da casa ficaria a cargo de Willian e Wesley, enquanto Bruno e Murilo aguardariam nos veículos respectivos nas proximidades do local, aguardando o término do roubo. Assim, arquitetado o plano, os denunciados o colocaram em prática. No dia dos fatos, todos os denunciados se dirigiram às proximidades do imóvel escolhido. Conforme combinado, os denunciados Murilo e Bruno permaneceram nos seus veículos rondando nas ruas próximas a casa. Willian e Wesley mediante uso da arma de fogo renderam a vítima José Aparecido no momento em que estava adentrando a residência e o conduziram abruptamente para o interior. Enquanto o denunciado Willian, trajando uma camiseta da Prudencio³(O genitor de Willian trabalha na Prudencio - fl. 209.), aguardava no quintal e observava o movimento, Wesley, portando a arma de fogo, conduziu José Aparecido para dentro do imóvel. Já dentro da casa, Wesley⁴ mandou José Aparecido se deitar de bruços no chão e chutou Adelaide, exigindo joias. Em seguida, ele arrancou do pescoço de Adelaide duas correntes de ouro, com os respectivos pingentes, duas pulseiras e as alianças que usava. Após, subtraiu um brinco que estava no banheiro e deixou o local. Ato contínuo, os denunciados Willian e Wesley se encontraram com os outros integrantes e se evadiram. A ação delituosa foi captada por imagens obtidas por câmeras de segurança localizadas na rua em que o crime ocorreu, consoante relatório de investigação de fls. 15/26. O laudo pericial de fls. 162/183 indica fotografias⁵(foi localizada uma foto no celular de Bruno, onde este e Wesley aparecem juntos em um evento social realizado na casa de Wesley) e trocas de mensagens evidenciando a ligação entre os denunciados. O mesmo se diga em relação ao relatório de investigação de fls. 158/161. A vítima Adélia procedeu ao reconhecimento fotográfico do denunciado Wesley (fls. 09/10), pessoal de Willian - fl. 95, bem como de uma pulseira recuperada em poder do denunciado Murilo - fls. 109/110 e 121. Adelaide procedeu ao reconhecimento fotográfico de Willian e Wesley - fl. 157.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

A denúncia foi regularmente recebida (fls. 254/255), de 4 de novembro de 2021, tendo os réus após regular citação ofertado defesas preliminares por meio de seus Defensores e pelo Defensor Público (fls. 340/350 - Bruno Marrafon Silva; fls. 465/472 - Murilo Couto Alves; fls. 521/522 e 576/580 - Wesley dos Santos Popovicce e fls. 591/592 - William Ambrósio Santos), sobre as quais o Ministério Público se manifestou (fls. 595) e o despacho de fls. 636/640, de 8 de abril de 2022, confirmou o recebimento da denúncia e determinou o recolhimento das provas requeridas pelas partes.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 1110/1121), pediu a procedência integral da ação penal com a condenação dos réus nos termos da

denúncia. Por sua vez, o Defensor constituído do réu Murilo Couto Alves (fls. 1127/1171), pugnou pela absolvição do réu por absoluta ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tempo de prisão provisória para aplicação do regime mais brando em caso de eventual condenação; já os Defensores constituídos do réu Bruno Marafon Silva (fls. 1213/1237), pugna pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos I, II, IV, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas da autoria delitiva, de provas da prática do crime, de ter sido o réu o autor do delito, e por falta de provas do crime, requer ainda, alternativamente, a rejeição da denúncia por estar sendo acusado injustamente, a desclassificação da conduta para o crime de roubo simples, previsto apenas no artigo 157, caput, do Código Penal, aplicando-se a pena no mínimo legal e detraindo o tempo de prisão provisória para aplicação do regime aberto, bem como o direito de recorrer em liberdade. Por sua vez, a ilustre Defensoria Pública (fls. 1539/1555), preliminarmente, requer o reconhecimento da ilicitude da prova colhida nos autos e a nulidade do auto de reconhecimento realizado em solo policial, não obedeceu aos requisitos contidos no artigo 226, do Código de Processo Penal, notadamente, porque mostrada apenas foto do réu a vítima, sem qualquer outra em comparação. No mérito, em resumo, pugnou pela absolvição dos réus por ausência de provas quanto ao crime, principalmente pelo ato ilegítimo do reconhecimento e por ter dito a vítima que no dia dos fatos estava totalmente dopada, além de não ter certeza de ser o réu Willian, um dos autores do delito, e quanto Wesley, disse que era bastante parecido, nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal. Quanto a utilização de arma de fogo, igualmente pugnou pela desconsideração de que o crime foi praticado mediante arma de fogo, pois esta não foi apreendida e nem constatada a sua eficácia e aptidão para o disparo e nem se estava devidamente municada, e em caso de eventual condenação, requer a desclassificação para a forma simples do roubo, prevista no artigo 157, caput, do Código Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a aplicação da pena no mínimo legal, o regime deve ser o aberto ou no máximo o semiaberto para cumprimento da reprimenda.

É o relatório.

DECIDO.

Não acolho a preliminar arguida pela d. Defesa dos réus Wesley e Willian, em razão de que o ato de reconhecimento pessoal não houve inobservância às normas contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal.

A vítima Adélia Maria, bem como a própria confissão do réu Willian, indicaram que abordaram as vítimas em sua casa, empunhando uma arma de fogo, e após exigir a entrega dos bens (joias), fugiram do local levando a res furtiva, foram claras ao relatarem que era o indivíduo que cometeram o delito de roubo.

Ademais, a vítima Adélia Maria, em Juízo, foi firme e categórica indicando a autoria, reconhecendo, sem qualquer sombra de dúvidas, os dois réus, William Ambrósio e Wesley Popovicce, individualizando ainda que Willian Ambrósio vestia uma camiseta da empresa Prudenco, que foi devidamente apreendida pela Polícia e apresentada também às vítimas, que igualmente reconheceram a vestimenta que usava no dia do roubo.

Nessa diretriz é a jurisprudência pátria consolidada sobre o tema:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. APENAMENTO ADEQUADO. PENA DE MULTA REDUZIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Preliminar. Reconhecimento pessoal que não exige o atendimento a todas as diretrizes previstas no art. 226 do CPP. Mérito. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, correta a condenação do réu. Caso dos autos em que o acusado, na companhia de segunda pessoa, não identificada, abordou a vítima e, simulando uso de arma, bem como proferindo ameaças verbais, exigiu da vítima a entrega de dinheiro, empreendendo fuga do local. Ofendido que narrou o fato delituoso de forma firme e

coerente, desde a fase policial, reconhecendo o acusado, seguramente, como um dos autores do delito. Prova suficiente para a condenação. Configurada a majorante do concurso de pessoas, uma vez que o ofendido afirmou ter sido abordado por duas pessoas durante a empreitada delitiva. Pena carcerária adequada e devidamente fundamentada, não merecendo alterações. Sanção cumulativa da pena de multa reduzida ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantidas as demais cominações da sentença. Apelação parcialmente provida." (TJ-RS - ACR: 70074592098 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 23/11/2017, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2017).

Ocorre que, quando do reconhecimento realizado pelas vítimas na Delegacia de Polícia, conforme segue, o reconhecimento pessoal realizado pela vítima Adélia Rampazzo de fls. 62, foram apresentados lado a lado, quatro pessoas distintas, tendo a vítima apontado para a pessoa que ostentava o número 4, ou seja, Wesley dos Santos Popovicce, com total convicção e sem qualquer dúvida, de que trata-se do auto do roubo de que foi vítima, como também reconheceu as vestes por ele utilizadas no momento do roubo (fls. 63/64). O reconhecimento pessoal realizado pela vítima Adélia Rampazzo Kuniochi de fls. 95, onde lhe foram apresentados lado a lado, três pessoas distintas, tendo a vítima apontado para a pessoa que ostentava o número 1, ou seja, Willian Ambrósio dos Santos, por achar muito parecido com um dos autores do roubo, aquele que trajava uniforme da Prudenco e se identificou dizendo que iria efetuar fiscalização da dengue.

Em que pese ter titubeado, em Juízo, como já dito alhures, a vítima Adélia Maria Rampazzo Bosquette Kuniochi, foi firme e segura a apontar os réus Willian Ambrósio e Wesley Popovicce, como sendo os autores do delito, como pode ser observar de seu depoimento prestado em Juízo e gravado em áudio e vídeo (fls. 782/784), sem qualquer margem de dúvidas ou incertezas.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, não traz em si, uma regra engessada a ser seguida, pois há casos diferentes um do outro, e que cada um necessita de uma formalidade, um detalhe a ser observado, mas, em sua integralidade, como já entendeu o próprio S.T.J., é tido como uma mera recomendação legal, senão vejamos: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO EFETIVO INÍCIO DA ESCUTA. JUNTADA TARDIA DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. [...] 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as disposições constantes do art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não uma exigência, não se configurando nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso. 6. Recurso em habeas corpus improvido." (RHC 72.706/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016).

As formalidades do art. 226 do CPP são facultativas e podem ser dispensadas no caso de prisão em flagrante, com imediato reconhecimento do agente. Os elementos colhidos na fase inquisitorial, isoladamente, não podem gerar condenação, porém se estiverem aliados à prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são aptos a colaborar para conjunto probatório coeso no embasamento da sentença condenatória.

Portanto, o reconhecimento dos réus, feito pelas próprias vítimas, na Delegacia de Polícia e confirmado em Juízo, sem sombra de dúvida, torna-se válido para a concretização de um édito condenatório contra os réus.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de Apelação Criminal:

"ROUBO. Subtração, mediante grave ameaça, de veículo automotor conduzido pela vítima na via pública. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.

Flagrante. Provas. Declarações da vítima. Reconhecimento pessoal na delegacia.

Negativa do acusado. Alegação de que ingressou no veículo para fugir de desafetos com quem havia brigado. Depoimentos dos policiais militares que prenderam o réu logo após seu desembarque do automóvel. Suficiência à procedência da ação penal.

Desclassificação, ex officio, para a figura tentada. Delito não consumado. Inocorrência da inversão da posse. SANÇÃO. Pena-base elevada de 1/6 por conta das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Redução de 1/3 por força do conatus. Concretização em 3 anos e 4 meses de reclusão, mais 8 dias-multa. Regime semiaberto mantido. Provimento parcial do apelo defensivo. (TJ-SP - APR: 15080792520198260228 SP 1508079-25.2019.8.26.0228, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 03/03/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)"

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados aos réus encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, principalmente, pelo:

- Auto de exibição e apreensão de fls. 74 (celular Xiaomi do réu Bruno Marafon) e 111 (joia e celular de Murilo Couto Alves);
- Laudo pericial em aparelho celular de Wesley dos Santos Popovicce de fls. 162/172, sem nenhum interesse para os autos.
- Laudo pericial em aparelho celular de Bruno Marafon Silva de fls. 173/183, sem nenhum interesse para os autos.
- Laudo pericial de degravação das imagens de câmeras de segurança de fls. 371/395; pelo laudo pericial de objeto de fls. 396/400; pelo laudo pericial em aparelho celular (Murilo Couto Alves) de fls. 401/422.
- Reconhecimento pessoal realizado pela vítima Adélia Rampazzo de fls. 62, onde lhe foram apresentados lado a lado, quatro pessoas distintas, tendo a vítima apontado para a pessoa que ostentava o número 4, ou seja, Wesley dos Santos Popovicce, com total convicção e sem qualquer dúvida, de que trata-se do autor do roubo de que foi vítima, como também reconheceu as vestes por ele utilizadas no momento do roubo (fls. 63/64).
- Reconhecimento pessoal realizado pela vítima Adélia Rampazzo Kuniochi de fls. 95, onde lhe foram apresentados lado a lado, três pessoas distintas, tendo a vítima apontado para a pessoa que ostentava o número 1, ou seja, Willian Ambrósio dos Santos, por achar muito parecido com um dos autores do roubo, aquele que trajava uniforme da Prudenco e se identificou dizendo que iria efetuar fiscalização da dengue.
- Auto de reconhecimento de objeto de fls. 121, uma pulseira da vítima, detalhando que pesava 18 gramas e possui elos do estilo "grume".
- Auto de reconhecimento de objeto de fls. 139, uma pulseira, detalhando que é como aquela de fabricação de sua loja, principalmente, pela marca do símbolo "Ômega", insculpida no fecho da pulseira, porém, não tem como garantir que essa peça foi mesmo aquela que fabricou, exclusivamente, para cliente Adélia Maria.
- Auto de reconhecimento fotográfico de fls. 156 e 157, realizado pelas vítimas José Aparecido de Oliveira Pena e Adelaide Cavalheiro Farina, reconhece Wesley dos Santos Popovicce como a pessoa que se parece com o autor do roubo, aquele que estava empunhando arma de fogo, e reconhece Willian Ambrósio dos Santos como pessoa que se parece com o autor do roubo, aquele que estava no local do fato trajando roupas da empresa Prudenco, afirmando que não tem condições de reconhece-los com total garantia e segurança, uma vez que o tempo de contato com os autores do roubo foi tão breve, sendo insuficiente para assimilar suas fisionomias faciais.
- Relatório de investigações de fls. 122/124, onde foi juntada uma fotografia armazenada no celular de Bruno Marafon juntamente com Wesley, tirada no dia 9 de setembro de 2021, e no relatório de investigações de fls. 158/161, o mesmo investigador de Polícia Valdir Barreto, relata que em relação a fotografia, foi até a casa de Wesley e constatou que tal fotografia foi tirada na casa de Wesley Popovicce dias depois do assalto e captou imagem do mesmo local onde a foto foi tirada (fls. 160), bem como há diálogo entre Bruno e Murilo, e a linha cadastrada pertence a Bruno, em que pese haver apagado várias mensagens, restou três delas de

conteúdo suspeitos (fls. 168), senão vejamos “Não pode falhar domingo avisa ele”, “Murilo” e “Cara do ouro vai comprar msm?”; bem como pela prova oral carregada para os autos.

Também restou suficientemente demonstrado nos autos a ocorrência dos fatos como narrados na denuncia e autoria deles pelos réus.

Em solo policial, a vítima Adélia Maria Rampazo Bosquete Kuniochi, declarou que juntamente com Adelaide, estava na casa da genitora, por volta das 10 horas, quando seu cunhado José Aparecido chegava em casa e foi abordado e rendido no portão por dois indivíduos desconhecidos. Esses indivíduos, um deles trajava uma blusa da Prudenco, de cor laranja e calça preta, ficou no quintal observando o movimento, enquanto o outro, que trajava uma blusa de moleton de cor cinza, com capuz, portando uma arma de fogo grande e preta, levou José Aparecido para dentro de casa e mandou-o deitar no chão de bruços. Adelaide estava tentando desligar o aparelho celular e foi chutada por um dos indivíduos, enquanto sua mãe ficou sentada numa cadeira, pois tem Alzheimer, nem sabia o que ocorria. O rapaz armado dizia que queria as joias, tendo dito que não tinha nenhuma joia além daquelas que usava no momento. Esse rapaz lhe tirou dois correntões de ouro amarelo, um com pingente em forma de “L” com brilhante e outro com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, avaliadas em torno de R\$ 30.000,00, aproximadamente; duas pulseiras em ouro amarelo, conjunto com as corrente, no valor de R\$ 7.000,00 e R\$ 5.000,00, aproximadamente; quatro alianças com brilhantes, avaliadas em R\$ 30.000,00; três anéis de ouro amarelo, sendo dois com brilhantes e pedra azul; outro maciço, cravejado, avaliado em R\$ 15.000,00; tais joias estavam em sua posse e foram subtraídas por este rapaz que portava a arma de fogo. Ele queria mais jóias, então indicou um brinco que estava no banheiro, que vale em torno de R\$ 2.500,00, e nada mais foi subtraído, apenas as joias mencionadas, e na sequência, evadiram-se do local. Quanto ao rapaz que estava armado, disse que aparentava ser jovem, cor branca, altura aproximada de 1,54 a 1,58 metros, não era muito alto, magro, não observou se tinha tatuagens. Que ficaram muito próximos e ele estava sem máscara, tentava cobrir o rosto com capuz da blusa, mas dava para ver bem suas feições, e chamou-lhe a atenção que ele tinha os olhos “bem puxados” e barba bem feita. Compareceu na Delegacia e observou várias fotos de pessoas fichadas e ao observar a fotografia de Wesley dos Santos Popovicce, afirmou que tem certeza que se trata do rapaz que estava armado e que lhe subtraiu as joias. Quanto ao comparsa, disse que o viu de longe, era bem magro, da mesma altura que Wesley(ambos não eram muito altos), de cor parda. Acredita que pessoalmente poderá reconhecê-lo também.

A vítima Adelaide Cavalheiro Farina, também em solo policial declarou que era por volta de 10 horas, e juntamente com Adelia, estava na casa da genitora, na Rua Barão de Serra Nega, 314. José Aparecido havia chegado das compras e foi abordado e rendido no portão por dois indivíduos desconhecidos, sendo que um deles usava uma blusa da Prudenco, de cor laranja e o outro trajava uma blusa de moleton de cor cinza e portava uma arma de fogo cinza bem escuro, parecia uma pistola, usando de violência, o rapaz que portava a arma de fogo mandou ela e José Aparecido deitarem no chão, inclusive, ele colocou a arma de fogo na sua boca. Sua prima Adelia, estava usando várias joias, as quais foram subtraídas, enquanto suas, foi subtraído apenas um par de brincos que estava no banheiro. Disse que recebeu chutes porque estava portando um celular e o assaltando achou que estaria tentando avisar alguém, que não houve necessidade de submeter-se a exame de corpo de delito. Quanto ao rapaz que estava armado, era jovem, cor branca, não muito alto e tinha os olhos puxados. O comparsa pelo pouco que viu era da mesma altura, deveria ter entre 20 e 25 anos, moreno claro. Nesta data observa várias fotografias de pessoas fichadas e ao observar a de Wesley dos Santos Popovicce, afirmou acha-lo muito parecido com o rapaz que portava a arma, acredita que pessoalmente possa reconhecê-lo.

A vítima José Aparecido de Oliveira Pena, em solo policial, declarou que é cunhado de Adélia, casado com a irmã dela, e na data dos fatos estavam na casa do sogro, pessoa idosa e acamada, bem como sua sogra de 82 anos, além da cunhada Adélia Maria e prima dela de nome Adelaide. Estava fazendo um serviço e saiu para o quintal da residência quando se deparou com um indivíduo desconhecido, já dentro do terreno e trajava roupas da empresa “Prudenco”, e dizia que era da “dengue”(agenda de

vigilância epidemiológica), e na sequência adentrou outro indivíduo empunhando uma arma de fogo, tipo pistola, oxidada(preta), dizendo "segue em frente, sem olhar para trás", percebeu então que era um assalto, e que todos foram conduzidos para o quarto, ordenaram que todos deitassem no chão de bruços e ficaram o tempo todo nessa posição. Pegaram todos os celulares, que após foram encontrados sob a capa do sofá. Afirma que sua cunhada foi a que ficou sempre frente a frente com os assaltantes. Disse que visualizou os assaltantes apenas no momento da entrada, muito breve, e por esse motivo não tem condições de reconhecer ninguém com total convicção e certeza, e neste ato confirma que reconheceu pelas fotografias dois indivíduos como pessoas parecidas com os autores do roubo, mas não tem condição de confirmar se forma eles os indivíduos que estiveram no local e praticaram o roubo, porém, disse que Adélia ficou o tempo todo com os assaltantes, e Adélia usava correntes, pulseiras, anéis que foram todos subtraídos por aquele indivíduo que estava armado, com quem ouviu ela conversando, enquanto outro indivíduo estava quieto. Disse que não teve nenhum objeto subtraído.

O acusado Wesley dos Santos Popovicce, após a sua prisão cautelar decretada, prestou declarações e disse que recebeu policiais em sua residência, cientificado de que havia mandado de prisão temporária contra si pela prática de de roubo. Os policiais realizaram busca domiciliar em sua casa, e no seu quarto, encontraram duas porções de drogas ilícitas, uma de maconha e outra de cocaína, tendo dito que era para uso próprio.

O acusado Murilo Couto Alves, em sede policial, declarou que trabalha com entrega de peixes e frutos do mar, e que realiza pessoalmente as entregas desses alimentos, utilizando sua camionete S-10, cor preta, a mesma que aparece nas imagens das câmeras no dia do roubo ocorrido na Rua Barão de Serra Negra, e confirma que é seu veículo passando pelo local, e provavelmente fazia entregas naquela região, contudo, não pode afirmar categoricamente, pois não se recorda ao certo. Afirmou que nos dias de quinta, que foi o dia do roubo, faz entregas nas cidade de Sandovalina, Narandiba, Tarabai e Pirapozinho, além do Bairro Ovídio, contudo, somente na parte da tarde, pois de manhã, faz entregas na cidade de Prudente, para restaurantes e também para particulares, não sabendo indicar ao certo para quem poderia estar realizando a entrega naquele dia e localidade. Nega qualquer envolvimento no crime e diz desconhecer a pessoa de Wesley.

Em aditamento ao termo de declarações anteriormente prestada na Delegacia de Polícia, Murilo Couto Alves, disse, ao lhe ser mostrada uma foto, onde é visto conversando com Wesley, que o conhece como sendo Gabriel e que realiza cobranças de dívidas. Afirma que a foto foi tirada no início do mês de setembro, entre os dias 1º e 3, e que Wesley esteve ali para acertar detalhes sobre a realização de uma cobrança, referente a um reboque náutico(de barcos) na cidade de Pirapozinho, cujo devedor era Luciano, proprietário da GP reboques, que ficou acertado entre ambos, sendo que a cobrança foi efetivada no mesmo dia em que a foto foi captada. Nega qualquer participação no crime apurado nos autos. Disse que é mera coincidência que seu veículo foi visto nas proximidades do roubo, e que sabe-se agora, que conhece a pessoa de Wesley, reconhecido pelas vítimas como autor do roubo. Também negou que teria tido mais contatos com Wesley, além do relatado.

José Luiz Trevizan, empreendedor nesta cidade, também perante a Autoridade Policial disse que trabalha com venda de peças de ouro, sendo que é sócio de Júnior (Mário Júnior Neves de Amorin), pessoa que mantém uma loja de conserto de peças de ouro situada ao lado do estacionamento, onde o veículo Ford Focus é visto saindo. Disse que ali naquela loja não trabalha, mas mantém a sociedade na Rua Dr. Gurgel, 485, sala 6, centro, sendo ali onde Júnior confecciona as suas peças encomendadas, e que posteriormente as revende. Nega ter adquirido joias ou peças de ouro de Wesley, Willian ou Bruno, e disse conhecer apenas a pessoa de Bruno Marrafon, pessoa para quem vendeu uma corrente e não recebeu. Disse não conhecer Wesley. Disse que cobrou Bruno e até contratou uma pessoa para fazer a cobrança, e essa pessoa seria André(identificada como já ter sido preso com Wesley). Disse que não é verdade o fato de que tenha sido Wesley que cobrou Bruno. Reconhece a pessoa de André Luis Lopes Rodrigues (fls. 69), como sendo a pessoa que contratou para cobrar uma dívida de Bruno.

Mario Junior Neves de Amorin, em solo policial disse que possui um comércio relacionado a venda de joias e ouro, localizada ao lado do estacionamento de onde o veículo Ford Focus, identificado nos autos, é isto entrando e saindo no dia 4/9/2021. Ao ver as fotos de Wesley, Willian e Bruno, disse não os conhecer. Afirmo que possui outro comércio, em sociedade de José Luiz Trevizan, de manufatura de joias em ouro, as quais são vendidas por José Luiz. Nega ter adquirido joias daqueles indivíduos, bem como nega ter conhecimento que José Luiz tenha adquirido joias dessas pessoas.

O acusado Bruno Marrafon Silva, em sede policial declarou que no dia do roubo, realmente esteve naquela região onde foi almoçar no restaurante Varanda's e que ouviu de um funcionário do restaurante que havia ocorrido um roubo a residência naquelas proximidades e um dos indivíduos estava usando trajes da empresa "Prudenco", e afirma que ao ouvir o relato, se lembrou que pouco antes de chegar ao restaurante, se deparou com dois indivíduos caminhando apressadamente pela rua em direção à calçada e um deles trajava blusa de cor laranja, idêntica ao modelo que os funcionários da Prudenco utilizam. Acredita que se os ver, possa reconhecê-los. Afirmo que o fato de seu veículo ser visto no estacionamento no centro da cidade no dia 4/9/2021, disse que realmente esteve lá para ir ao Banco Bradesco realizar um saque para sua mãe, e que foi sozinho e ninguém esteve consigo em seu carro. Nega que estivesse na companhia de qualquer outra pessoa naquele dia. Disse que Wesley, o conheceu como Gabriel, ao que se recorda, e que conhece essa pessoa, pois no ano de 2018 ou 2019, adquiriu uma corrente de Luiz, mas não o pagou, se endividando e vendido a corrente. Luis seguiu nas cobranças e como não recebia, lhe pediu para devolver a corrente, porém, disse que teria vendido e desde então vem recebendo cobranças de Luis, e acerca de uns três ou quatro meses, recebeu a visita de Wesley, que se apresentou como Gabriel, a mando de Luiz para cobrar a dívida da corrente, e possui várias mensagens de Gabriel em seu telefone, relativo a cobranças. Afirmo que tudo foi uma coincidência seu veículo ter sido visto nas imediações do roubo, depois visto no centro ao mesmo tempo que ali estava Wesley e que diz agora o conhecer em contexto de compra, venda e cobrança de joias, mas não tem nada a ver com os fatos apurados nos autos. Disse que possui o número de telefone de Luiz Trevizan, 18-99704-2607, e o reconhece como sendo José Luiz Trevizan. Afirmo que no dia 4/9/22 foi sozinho ao centro da cidade. Quando lhe mostraram as imagens das câmeras de vigilância do estacionamento, onde é evidente que Willian está no banco de trás do seu veículo, pois é possível visualizar o boné desse indivíduo, diz que Wesley lhe telefonou e pediu uma carona. E quanto a total incongruência de suas alegações, disse que Wesley lhe cobrou essa carona, tendo em vista que estava devendo para Wesley, mas que não deu carona a Wesley no dia do roubo. Afirmo que somente deu carona para Wesley no dia 4/9/2022, e não e não sabe o que essa dupla foi fazer no centro da cidade, não tem qualquer participação no roubo, mesmo que seu carro foi visto nas imediações, no mesmo dia e horário. Que estava naquele local para almoçar após o meio dia, no restaurante Varanda's, mas não serviu de cavalo para aquela dupla criminosa, e que antes disso, por volta das 11 horas disse que estava nas imediações para conversar com o Marcos da Tucanos, mas não parou, portanto, passou pela região duas vezes, uma procurando por Marcos, da Tucano's e depois para almoçar. Afirmo que foi Wesley que procedeu a cobrança da dívida com Luiz, e que não reconhece André pela foto que lhe foi mostrada, também nega que tenha dado carona para Wesley e Willian levarem as joias roubadas para revender a Luiz, a quem deve, ou seja, na loja de conserto de joias pertencente a Júnior, situada ao lado do estacionamento que parou seu veículo e que não sabe o que os indivíduos foram fazer naquele local.

PM. Anderson Alves Cardoso, perante a Autoridade Policial relatou que Willian foi indagado se teria dívidas de drogas ou de divisão de bens subtraídos, Willian confessou que "com esses caras, eu não corro, senhor, eu não fiz nenhum roubo com eles", e novamente perguntado, disse que estava procurado pela DIG de Prudente por roubo de "umas joias de uma tiazinha" juntamente com Wesley dias atrás, e as joias teriam ficado enterradas próxima a sua casa e depois vendidas no calçadão, mas não sabe indicar o local correto, apenas que é subindo uma escada. Após venderem as joias repartiram o dinheiro e ficou com R\$ 3.800,00 os quais gastou tudo, não

dizendo com o que e disse que por causa de estar procurado, se escondeu no Bairro João Domingos Neto, todo esse tempo.

O PM. Thiago Barbosa Celino que também atendeu a mesma ocorrência que seu colega de farda, relatou no mesmo sentido.

O acusado Willian Ambrósio dos Santos (fls. 96/97), declarou perante a Autoridade Policial que tinha uma dívida de drogas de R\$ 900,00, por tal motivo foi sequestrado por três indivíduos. Confessa que participou do roubo e era quem trajava a camiseta da empresa Prudenco. Que quanto aos demais envolvidos, disse que nada diria, mas que no dia do roubo foi levado para o local em veículo Ford Focus, prata, o mesmo que os levaram até o centro no dia 4 para revender as joias roubadas. Que a fuga do local foi dada por uma camioneta S-10, preta, nada mais disse sobre os demais coautores do roubo, nem sobre Wesley. Não sabe dizer para quem as joias foram vendidas, pois isto ficou a cargo do responsável pelo veículo Ford Focus, e que receberam R\$ 18.000,00 que foi dividido em quatro pessoas. Que não irá delatar os demais integrantes do roubo.

Em seu interrogatório em solo policial, Bruno Marrafon Silva disse que não participou do roubo apurado nestes autos. Que conhece Wesley apenas por já ter sido cobrada uma dívida por ele, e que disse se chamar Gabriel. Nada disse acerca da foto que aparece em clima de descontração com Wesley Popovicce. Disse que é falsa a alegação de Willian de que teria levados Willian e Wesley ao local do crime com seu veículo, e nem que os conduziu até o centro da cidade para venda das joias. Disse que, em relação a foto onde Willian, que confessou ter praticado o crime com outros três elementos, apontando as circunstâncias como tudo ocorreu, e ter estado em seu veículo no dia 4/9/2022, dia que foram vender as joias no centro da cidade e que o veículo ter sido visto na cena do crime, e quanto a confissão de Willian envolvendo seu veículo, que é mentira. Disse que não tem qualquer participação no crime e nem sobre vender as joias do roubo para Trevizan. (fls. 127/128)

Em seu interrogatório em solo policial, o acusado Wesley dos Santos Popovicce, invocou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (fls. 129/130)

Em seu interrogatório em solo policial, Murilo Couto Alves, declarou que mantém sua versão inicial dos fatos, nega qualquer tipo de participação. Disse que conhece Wesley pois já lhe prestou serviços de cobrança. Perguntado se Willian, indiciado e foragido, que admitiu que a camionete S-10, vista na imagem e que lhe pertence foi o veículo que lhes retirou da cena do crime, foi utilizado como "veículo de fuga ou cavalo", disse que é falsa a alegação de Willian. Disse que não teve qualquer participação no crime e não vendeu joias para Trevizan, apenas que o conhece, pois já adquiriu ouro dele. Quanto a pulseira apreendida no seu pulso e reconhecida pela vítima e apontada pelo ourives como sendo aquela pulseira roubada, disse que não é verdade, pois ela lhe pertence. Quanto a uma mudança feita para Wesley, disse que não fez, apenas carregou um guarda-roupas para a esposa dele, antes de Wesley ser preso. Quanto a Willian ter dito que o veículo Ford Focus, prata os levou a cena do crime, na casa das vítimas, e sua camionete S-10, preta, deu fuga aos assaltantes, e advertido pela Autoridade Policial que Willian e Wesley, autores do crime, foram filmados dentro do veículo Ford Focus dois dias depois do crime, e reforça a confissão deles, e mesmo diante de todos esses indícios, disse ser inocente. (fls. 131/132)

Alex Batagliotti, em solo policial, declarou que é proprietário de comércio de joias denominado "Agata Jóias", situado na Rua Joaquim Nabuco, 724, centro desta cidade e que conhece a vítima Adélia há décadas freguesa da sua loja, onde já realizou diversos serviços relacionados a conserto e fabricação artesanal de joias, como pulseiras e correntes. Afirma que na fabricação das suas joias, efetua uma marca nas peças para destacar que a fabricação partiu de sua loja, garantindo assim, a origem da peça. Disse que essas marcas são as seguintes: 750, 18k e, principalmente, o símbolo "ômega", sendo que estando presentes é a garantia fiel que a peça partiu de sua fabricação. Que não há outro símbolo "ômega" que conste na praça comercial, tanto que o molde do símbolo, partiu da sua própria fabricação, logo se aparecer outro poderá divergir nas formas. Disse que utilizou esse símbolo como garantia e segurança de sua própria loja, no sentido de prestar eventuais assistências durante a garantia, evitando assim que outra pessoa levasse peça

comprada ou fabricada em outra loja e alegar que foi fabricada nessa loja. Ao ser exibida a pulseira apreendida com o suspeito Murilo Couto, disse sem sombra de dúvidas que foi fabricada em sua loja, sendo dotada dos elos estilo "grume" ou berloc, esta nomenclatura menos conhecida e como se chamava antigamente, todavia, não há como garantir totalmente se foi a mesma peça que vendeu para a cliente Adélia, pois, peças dessa natureza já fabricou para vários outros clientes. Pelo que se lembra e tem recordação, quando fabricou a pulseira para Adélia, foi a partir do material (ouro) de outra pulseira dela, dotada dos mesmos elos, porém mais grossa que esta, exibindo cópia da nota fiscal n 7336, emitida em 11/12/2019, relacionada a mão de obra referente a fabricação da pulseira para Adélia, vindo esclarecer que embora não conste o nome do tomador(destinatário), essa nota fiscal relaciona-se aos serviços prestados para a cliente Adélia a fabricação da pulseira. As notas fiscais de mão de obra não é necessário consta o nome do cliente, a menos que a pessoa solicite que conste, que não foi o caso de Adélia.

Em Juízo, a vítima Adélia Maria Rampazzo Bosquette Kuniochi, declarou que estava com seu pai e ele estava no quarto com oxigênio. Seu cunhado estava no portão e por descuido deixou o portão aberto, quando apareceu dois rapazes dizendo que eram da Prudenco para fazer vistoria no local. Seu cunhado disse que não iriam entrar porque ali havia dois doentes, outro veio atrás de seu cunhado e colocou o revólver nas costas e entraram. O moreno ficou enquanto vasculhava a casa o branquinho lhe sentou numa cadeira e mandou passar todas joias, ficou nervosa, não conseguia tirar, ele passou sabão para retirar os anéis, depois pegou algumas joias que tinha na bolsa que iria empenhar para pagar uma cuidadora, pois não tinha dinheiro. Limparam seus objetos, colocaram seu cunhado e sua prima no chão, lhes trancaram no quarto e mandaram ficar em silêncio por meia hora, senão voltariam e fariam coisa pior. Aguardaram meia hora e em seguida quebraram a porta e chamaram a polícia, eles já haviam ido embora. O rapaz que vasculhou a casa estava com a camiseta da Prudenco e parece que ele deu um chute em sua prima Adelaide e lhe machucou o joelho. Quanto a José, apenas mandaram deitar no chão. Afirma que vê os réus na tela, Wesley Papovicce, Willian Ambrósio e reconhece Wesley como sendo aquele que usava a camisa da Prudenco e Willian reconhece como sendo aquele que lhe retirou as joias, claramente, pois ficou cara a cara com ele. Confirma que fez o reconhecimento pessoal na Delegacia, por foto no computador e depois colocaram pessoas numa sala e os reconheceu, os dois que entraram em sua casa. Afirma que passou as características, um deles era branquinho, que retirava a sobancelha, com cerca de 1,70 a 1,80, não observou tatuagens porque ele estava de moleton que cobria os braços. Afirma que tinha voltado do hospital, era entre 9 e 10 horas, antes, passou pelo posto de saúde do São Judas, chegou em casa e entrou, enquanto seu cunhado desmontava móveis no portão, e esqueceu aberto. Não viu nenhum veículo parado na porta de sua casa no momento do assalto. Havia joias em sua bolsa que iria penhorar, mas ninguém sabia, porém, andava o tempo todo com elas na bolsa. Reconheceu duas pessoas na Delegacia, o que entrou com a blusa da Prudenco e aquele que lhe retirou as joias, e ambos estavam na Delegacia, que foram os dois que entraram na casa. pediram para que ficássemos meia hora antes de sair, e não conversaram quase nada, apenas pediram para tirar as joias, e lhe ajudou a tirar as joias, passou sabão nos dedos, pois estavam inchados, tirou seus anéis e a pulseira também tirou, pediu para não mexer com seus pais, e eles disseram que não mexeriam, mas disseram para passar logo as joias e não olhar para eles. Afirma que foram três vezes que foi na Delegacia reconhecer os réus, o que lhe assaltou, reconheceu de imediato, mas o que tinha camiseta amarela, pensou e afirmou, com certeza, que era um dos assaltantes. Confirma que fez o reconhecimento, tinham quatro pessoas detidas, reconheceu apenas dois deles. Afirma que reconheceu os réus que entraram em sua residência, mas não sabe seus nomes, apenas os apontou em audiência. Lembra do porte físico deles, o moreno que estava com a camiseta da Prudenco era magro, o que lhe assaltou era mais fortinho, tipo malhado, branco, não era gordo, tipo malhado de academia. No reconhecimento que fez, haviam quatro pessoas, e afirma ter reconhecido Willian Ambrósio e Wesley Popovicce. Após sair do cativado, dentro do quarto onde foram presos pelos acusados, que mandaram ficarem esperando por meia hora, primeiro verificou como estava seus pais e logo depois chamou a polícia. Não

se lembra quem lhe atendeu no dia. Foi a Polícia Militar, acredita que sim, não sabe a diferença. Não demorou para que chegassem em sua residência. Não se lembra do horário que saiu para fora da residência, foi após meia hora, após quebrar a porta. Entre 10:30 e 11 horas, após isso, as 11:05 já estava para fora do quarto, após esperar os 30 minutos. Após ver as fotos referente a pulseira, solicitada pelo Defensor do réu Murilo, Dr. Renato Pappotti, lhe chamaram na Delegacia e reconheceu como sendo sua pulseira, pois tem a marca do ourives, que também foi chamado e reconheceu, levando até a nota fiscal.

A vítima José Aparecido de Oliveira Pena, declarou que no dia dos fatos foi a casa de seu sogro e resolveu desmontar uma cama de solteira que atrapalhava-os, e assim que levou a cama para fora, os assaltantes já estavam dentro do terreno. Afirmo que foi na Delegacia e lhe mostraram fotografia de pessoas, e reconheceu o que estava mais próximo, que mais parecia no momento, mas não tinha certeza absoluta, um deles estava com a camiseta da Prudenco, o outro estava com a arma de fogo. Não lhe subtraíram nenhum objeto, apenas esconderam os celulares e esconderam debaixo do sofá, mas encontram. De Adélia Maria, sua cunhada, levaram todas as joias dela, e de Adelaide não subtraíram nenhum objeto. O que estava com a arma de fogo, mandou deitar no chão da cozinha. Somente estavam os dois no momento do assalto. Não agrediram ninguém. Tirou a cama do quarto e levou para o terreno da casa, quando se deparou com os réus já dentro do terreno, anunciando o assalto. Identificou o indivíduo que estava com a camiseta da Prudenco, e um deles era mais moreno que o outro, estatura mediana, eram magros. Quem portava a arma de fogo era o outro assaltante, que não estava com a camiseta da Prudenco.

A testemunha Alex Batagliotti, sob o crivo do contraditório declarou que é fabricante de joias. Conhece Adelia Maria e é sua cliente, e não comprou nenhuma peça, apenas fabrica por encomenda, e o cliente lhe traz o ouro para fabricação da peça. Já fabricou peças para Adelia Maria, e utiliza uma marca para identificar que as peças que fabrica, e são três registro, ouro 18k, 750 e uma marca, o símbolo do "ômega". Foi na Delegacia e lhe foi exibida uma joia para identificação, e para informar se a peça foi produzida ou não, e identificou mediante sua marca que fabrica para várias pessoas. A peça que foi lhe apresentada era uma pulseira de gomos grumet, e já fabricou várias peças desse modelo. Afirmo que conhece Antonio Aparecido Ferreira, é seu cliente e já fabricou muitas peças para ele, e que ele também fabrica peças idênticas a esse, inclusive já fabricou várias peças idênticas a que lhe foi mostrada. Não pode afirmar com certeza absoluta que a peça apreendida nos autos pertencia a vítima. Confirma novamente que seu estabelecimento é somente de serviço de fabricação, não faz nenhum comércio de joias. Disse que herdou o comércio de seu pai, e na época do registro do CNPJ da empresa ainda vendiam joias, até mesmo de bijouteria, semijóias, bolsas e fabricação de peças, e após herdar a loja, passou a fazer somente serviços de mão de obra. Os serviços são realizados mediante o pagamento, as vezes a cliente lhe traz a matéria prima, o ouro, mas também, se ela não tem o ouro e faz o orçamento, cobra 11 gramas para a fabricação de uma peça de 10 gramas, hipoteticamente falando, mas se a pessoa lhe traz o ouro, e acaba faltando um pouco, pedem em São Paulo o ouro para complementar o trabalho, mas a maioria dos clientes trazem. Não compra em Prudente, somente em São Paulo, na Mussiouro(inteligível). Não compra ouro na cidade de Presidente Prudente, pois não conhece a procedência de onde vem a peça ou a obra prima. Por ser um trabalho artesanal, identifica com o símbolo "ômega", mas não tem número de série, e este símbolo serve para dar-mos garantia das peças. Não se recorda de quantas peças já fez para Adélia, embora seja sua cliente bastante tempo. Quanto a nota fiscal, não há identificação da pessoa, a não ser que o cliente peça, a Prefeitura somente exige a descrição e o valor da mão de obra realizada. Afirmo que Adélia fez uma pulseira há muito, depois lhe trouxe para refazer a peça, pois estava bastante gasta.

A testemunha PM. Anderson Alves Cardoso, sob o crivo do contraditório declarou que foram acionado a atender ocorrência de uma pessoa amarrada em uma árvore, pois uma pessoa ouviu os gritos de socorro e ligou para a Polícia. Quando chegou no local, conhecia a pessoa amarrada na árvore, chamava-se Willian, salvo engano. Indagado, ele deu várias versões, disse que era briga de mulher, que tinha sido ameaçado, e

posteriormente, após desamarrar e leva-lo para a viatura, chegaram Policiais de Presidente Prudente e sabiam que ele estava sendo procurado por ter entrada numa casa, no Bairro São Judas ou São Lucas, e subtraído joias juntamente com outra pessoa, mas não disse o nome, que tinha enterrado num terreno baldio próximo a sua casa, e depois de três dias, vendeu-as no calçadão de Prudente. Não se recorda se ele disse valores dessas joias. Afirmo que os Policiais de Prudente que chegaram ao local no apoio, disseram que Willian estava sendo procurado pela Polícia Civil, e ao indagar Willian sobre a veracidade dessas informações, ele deu essa versão dos fatos relativo ao roubo em Presidente Prudente. Após isso, foram conduzidos para a Delegacia de Alvares Machado para apresentar a ocorrência e acionaram o pessoal da DIG que os conduziram para Presidente Prudente, no mesmo dia, não ficou preso em Machado. As pessoas que amarraram o réu, foram as três pessoas que ele identificou e foram conduzidos para a Delegacia, não se recorda dos nomes deles.

A testemunha PM. Thiago Barbosa Celino, sob o crivo do contraditório declarou que se recorda de uma ocorrência que foram atender em Presidente Bernardes de uma pessoa amarrada a uma árvore, mas não se recorda do seu nome. Indagaram essa pessoa sobre o motivo e ele deu várias versões, uma foi por causa de uma moça, e depois o conduziram para a viatura e mudou a versão, dizendo que era por causa de dívida de droga, e que não queria fazer nada por medo de represálias. Afirmo que ele disse que tinha uma intimação da polícia, e que não atendeu, por isso ele estava sendo procurado, porém, acabou confessando que teria sido o autor do roubo, que não era traficando, mas era ladrão e que tinha roubado joias, enterrado em sua casa, depois vendido no calçadão de Prudente, e que esse era corre dele, segundo ele. Ele disse que havia mais pessoas envolvidas, mas não disse seus nomes, mas afirmou que não eram as mesmas pessoas que o amarraram. Não se lembra o nome do Bairro que ocorreu o roubo, mas foi em Presidente Prudente. Ele não deu detalhes dos valores, somente que teria enterrado próximo a sua casa e depois as vendeu no calçadão. Não se lembra o nome do acusado. Diz que ratifica tudo o que disse no boletim de ocorrências, mas neste momento não se lembra dos detalhes da ocorrência, demorou muito para terminar. Afirmo que ao chegar no local onde ele estava amarrado, já fazia bastante tempo que estava ali e não havia mais ninguém, nem quem o amarrou. Os outros indivíduos foram abordados por outra equipe, após o réu passar as características que foi passada no rádio e essa equipe abordou os três acusados em Alvares Machado. Confirma que no momento da abordagem, Willian não quis dizer que tinha feito aquilo com ele, disse que estava com medo, mas depois ele acabou dizendo que eram três pessoas que lhe agrediram, era um pai, um filho e um amigo, mas que não eram esses que praticaram o roubo com ele em Prudente. Ele apenas disse que ele era ladrão, e os três que o agrediram eram traficantes, que não tinham nada a ver. Não disse o valor que ele vendeu as joias. Pelo que ele disse, que pegou as joias roubadas e levou para sua casa, as enterrou e depois as vendeu em Prudente, mas não disse se eram todas as joias. Não disse qual o valor da dívida de drogas que tinha com aqueles três que o agrediram, nem a quantidade de entorpecente, nem a época. A versão do réu no momento que encontraram ele amarrado foi informalmente e desconexas, primeiro disse que era por causa de mulher, depois por dívida de drogas, não dava para saber se era verdade ou mentira. Ele estava machucado e foi levado ao PS. Afirmo que ele disse por livre e espontânea vontade que praticou o assalto.

A testemunha José Luiz Trevizan, sob o crivo do contraditório declarou que não conhece Wesley Popovicce e Willian Ambrósio, e conhece Bruno Marrafon e Murilo Couto. Sobre os fatos disse que nada sabe do ocorrido, apenas foi intimada para prestar declarações na Delegacia, que os dois rapazes são seus clientes, que é fabricante de peças em ouro, e vendeu peças em 2019 para Bruno e para o Murilo em 2015 ou 2016, fez um par de alianças para o Bruno, salvo engano, de 7 a 8 milímetros, e para o Bruno foi uma corrente, inclusive tem uma promissória que ele não lhe pagou inteiramente, somente metade. Não sabe porque lhe chamaram para prestar depoimento na Delegacia. Não lhe apresentaram nenhuma joia e também não apresentou qualquer documento, lhe perguntaram apenas se conhecia Bruno e Wesley, nem perguntaram se conhecia o Murilo. Afirmo que não conhece Wesley Popovicce. A testemunha Felipe Farias Gomes, declarou que não conhece Wesley Papovicce, nem

William Ambrosio e nem Murilo Couto, conhece Bruno Marrafon há nove anos e sabe que ele é empresário do ramo de telhas. Sobre os fatos disse que nada sabe. Não sabe se ele pratica roubos ou receber joias subtraídas. Quanto a citação feita as folhas 178 que seu nome aparece perguntando se havia concluído a missão, pois essa citação foi feita no dia do seu casamento, e depois de um mês foi aniversário de sua esposa, e ganharam uma cama, e estava junto com Bruno e Wesley Fernando seu compadre e fizeram uma brincadeira, mandando mensagens um para o outro perguntando que se a missão teria sido concluída, se houve intimidade na cama. Quanto a menção de que Wesley iria mata-lo, foi Wesley Fernando, seu compadre que enviou.

A testemunha Antonio Aparecido Ferreira, declarou que não conhece Wesley Popovicce, nem Willian Ambrósio e nem Bruno Marrafon, mas conhece Murilo Couto. Sobre os fatos disse que não sabe nada do roubo apurado nos autos. Conhece Murilo há aproximadamente 7 anos. Sabe que ele trabalha no ramo de peixes. Nunca ouviu que ele está envolvido em qualquer crime de roubo ou furto. Já vendeu uma pulseira de ouro para o Murilo, já que é vendedor autônomo, e faz vendas para complementar renda, vendeu a pulseira para o Murilo e fabrica joias na loja Ágata Jóias juntamente com o senhor Alex, e foi em 14 de dezembro de 2020, mas não se lembra do valor, pois faz tempo, e não tem nenhum documento que comprove a venda. Acredita que tem uma foto no momento da negociação. Afirma que fez uma declaração de venda para apresentar no processo, onde o fabricante é a Ágata Joias, de Alex Batagliotti, porém, lá somente fabrica, não vende.

Em seu interrogatório, o réu Wesley dos Santos Popovicce, declarou que já foi preso e cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que não tem qualquer participação nesse crime, que está preso há mais de 1 ano e 1 mês, injustamente, devida ao seu passado, está sendo acusado por uma pessoa, que segundo a vítima disse ter 1,54 metro, mas tem 1,82 metros, estava na rua há quatro meses, trabalhando, tem família, filha pequena.

Em seu interrogatório, o réu Willian Ambrósio Santos, declarou que já foi preso e cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que se encontrava na rua e por uma abordagem, o levaram para a Delegacia dizendo que tinha mandado de prisão e lá lhe disseram que havia um processo, que era de roubo, nessa vila e no endereço, ficou aguardando, e a noite, lhe liberaram, dizendo que tinha sido confundido por isso poderia ir embora. Depois de um tempo, teve outra abordagem e foi preso. Afirma que não participou do roubo e a vítima não lhe reconheceu. Afirma que foi encontrado amarrado no mato, e nenhum dos envolvidos nesse processo foi o autor dessa agressão, foram outras pessoas em outra situação. Também confirma que não quis identificar as pessoas que o amarraram na árvore, pois não conseguia se recordar das pessoas que haviam feito aquilo. Não confirma que o fato ocorreu por causa de droga, já que não faz uso de drogas, nunca teve envolvimento com drogas, principalmente não vendeu para a polícia, senão estaria preso por isso. Não sabe o que aconteceu por que ficou amarrado. Quando foi preso, não estava com objeto nenhum, até porque não praticou o roubo. Se lembra de ter dito que vendeu os objetos por R\$ 10.000,00, porque sofreu violência dos policiais militares queriam que confirmasse ter cometido o crime, e por medo acabou dizendo isso, mas não praticou o crime e nem vendeu joias. Nega que tenha dito que estava no carro com Wesley e Bruno, não disse isso na Delegacia, sofreu muita agressão na Delegacia, porém, não indicou ninguém, não conhece nenhuma das pessoas que estão sendo acusadas neste processo. Não conhece nenhum dos outros três acusados.

Em seu interrogatório, o réu Bruno Marrafon Silva, declarou que nunca foi preso ou cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que não são verdadeiros, não participou, estava próximo ao local pois estava indo a empresa Tucano's para uma visita comercial. Possui empregados trabalhando na sua empresa, tinha dois fixos e as vezes pegava algumas pessoas para trabalhar diariamente. Não conhece Willian, e Wesley já deu oportunidade de trabalho pois ele alegou que tinha criança pequena, e o contratou para trabalho pesado, descarregamento de caminhão, de telhas. Ofereceu carona para Wesley para o centro, pois estava sem condução e precisava comprar remédios para a criança dele, e como estava próximo a casa dele, passou por lá e o deixou no centro. Em uma conversa com Felipe, disse que era uma simples brincadeira sobre um colchão dele, coisa de intimidade de amigo, nada a ver com o processo, e

Wesley que estava na conversa, não é Wesley Popovicce. Antes de trabalhar na área de construção, trabalhava em banco, e sempre teve um bom relacionamento aberto com todos seus ex-clientes, era empresa que faturava mais de R\$ 100.000.000,00 por ano, nunca teve qualquer problema.

Em seu interrogatório, o réu Murilo Couto Alves, declarou que nunca foi preso ou cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que não teve qualquer participação nesse roubo, nunca teve problemas com a justiça, muito menos com roubo, sempre trabalhou lícitamente, sempre foi proprietário de seus negócios e somente pela sua pulseira que a polícia chegou nele, dizendo para ir a Delegacia prestar depoimento. Foi de livre e espontânea vontade, dirigindo sua camionete, pediram seu celular e como não tem nada demais no seu aparelho, entregou de livre e espontânea vontade, e tem o número há mais de 20 anos, entregou na mão do policial civil, prestou seu depoimento, foi vestido com sua corrente, sua pulseira e da aliança, sempre comprou do Antonio e do Luiz Trevizan, que também já comprou peça dele. Questionaram acerca do roubo, afirmando que nada tem a ver com o crime, pediram para entregar a pulseira para a vítima, tendo ela não reconhecido e o liberaram. Após sete dias deu novo depoimento, novamente com sua pulseira, corrente e aliança, todos de ouro, liberaram-no novamente, e depois foram em sua casa e lhe prenderam, lhe pressionaram perguntando quanto tinha participação nenhuma, e lhe tiraram sua pulseira, corrente, aliança e o dinheiro que tinha na carteira, lhe devolvendo todos os objetos, porém a pulseira, o Delegado Dr. Ramon, balançou ela na sua frente e disse que a vítima tinha reconhecido como sendo dela que teria sido roubada, mas disse que tinha fotos antigas que estava com a pulseira, mas ele disse que era para se explicar no fórum e foi preso. Antes de ser preso, tinha fábrica de emplacamento veicular e distribuidora de pescados e frutos do mar, e distribuía os alimentos com seu próprio veículo, tanto no atacado como no varejo.

Encerrando-se a instrução processual.

1) Quanto aos réus Bruno Marrafon Silva e Murilo Couto Alves.

A prova oral e pericial de degravação do sistema de câmeras de filmagem de CFTV(Circuito Fechado de Televisão), embora seja legal e deve ser acolhida como prova, não há elementos robustos e coesos a afirmar a participação dos corréus Bruno Marrafon e Murilo Couto na empreita criminosa praticada pelos corréus Wesley e Willian, em que pese, inúmeros indícios de terem participado do crime, todavia, não mostraram suficientemente seguros a apontar a co-autoria, tanto a Murilo Couto, como a Bruno Marrafon.

A prova material, relativamente a pulseira que teria sido reconhecida pela vítima e que o corréu Murilo, supostamente possui uma idêntica, não é possível concluir com absoluta certeza que se trate de bem pertencente a vítima, pois segundo Alex Batagliotti, disse a Autoridade Policial, que ao ser "exibida a pulseira apreendida com o suspeito Murilo Couto, disse sem sombra de dúvidas que foi fabricada em sua loja, sendo dotada dos elos estilo "grume" ou berloc, esta nomenclatura menos conhecida e como se chamava antigamente, todavia, não há como garantir totalmente se foi a mesma peça que vendeu para a cliente Adélia, pois, peças dessa natureza já fabricou para vários outros clientes.", de forma que paira dúvida insuperável se pertence ou não à vítima, em que pese várias contradições existentes nos autos em relação ao réu, impossível reforçar um lastro condenatório em seu desfavor.

Aliás, nas oportunidades em que esteve presente perante a Autoridade Policial usava a pulseira que foi reconhecida pela vítima, como aquela que foi subtraída, entretanto, como uma pessoa em sã consciência iria prestar declarações de um roubo de joias usando o produto do crime, impossível, a menos que o réu Murilo demonstrasse toda a sua arrogância e desfaçatez diante de tão grave acusação que lhe pesava, e na terceira oportunidade que foi dar aditar suas declarações, foi apreendida a pulseira que teria sido reconhecida pela vítima, além disso há nos autos um documento apresentado em seu favor (fl. 473) declaração de venda de Antonio Aparecido Ferreira, que em momento algum foi rechaçada pela prova dos autos.

Por sua vez, Antonio Ferreira, comerciante autônomo de joias, disse que vendeu a pulseira para Murilo Couto em 14 de dezembro de 2020, que também não há nenhuma prova em desfavor dessa alegação, e que confeccionou a declaração de venda acima

mencionada.

Há também inúmeras fotos do réu Murilo Couto usando a mesma pulseira, idêntica à que foi subtraída da vítima, todas com datas pretéritas ao delito de roubo. Ocorre ainda que, segundo o relatório de investigações de fls. 15/26, mostra um contexto que dificulta o esclarecimento da participação do motorista da camionete preta, modelo S-10, que era dirigida por Murilo Couto Alves, e segundo a visão do relator, Murilo para o veículo no quarteirão de baixo da casa das vítimas, fica por 2 minutos, mas ninguém desembarca, posteriormente, dá a volta e retorna passando em frente a casa da vítima e entra na Rua Miquelina Dias, e logo após alguns minutos ele retorna novamente e aparecem dois indivíduos e a camioneta manobra e para no quarteirão de cima, logo depois os autores saem da casa da vítima e o vídeo corta, quando retoma, nem os autores e nem a camioneta estão mais no local. A explicação para o corte no vídeo foi de que aquela câmera possuía sensor de movimento, e por estarem longe, não captou a imagem dos réus entrando no veículo do autor. Contudo, estranho é que o vídeo "corta", sem qualquer justificativa plausível, e todos os atores somem da vista das câmeras, fica no ar sérias dúvidas sobre a continuação das gravações, que sequer foi constatado ou justificado tal corte durante a gravação, porém, justamente no momento que os réus subiam a rua, a filmagem cessa, e depois que volta, ninguém mais aparece nas filmagens.

Constata-se que a última vez que os réus aparecem no vídeo, marca 11:36 horas, e o relator diz a folha 20 que após analisar imagens de uma residência na Rua Cícero Elpidio de Barros, paralela a Rua Barão de Serra Negra, verificamos que o veículo Ford Focus, cor prata, placas EJS-9255, cadastrado em nome de Cintia Helena Santos Venturini Silva, sobe pela Rua Miquelina Dias, e logo depois passa o veículo S-10, preta, já mencionado acima, pelo mesmo local, enquanto o veículo Focus passa em frente a casa da vítima, e posteriormente o veículo S-10 preto, sai da Rua Miquelina Dias e acessa a Rua Cícero Elpidio de Barros sentido Praia Grande, e logo após, o veículo Focus, prata, faz o mesmo trajeto.

Dois dias depois, os indivíduos Wesley Popovicce e Willian Ambrósio foram vistos no centro da cidade e ao avistarem a viatura, já que são conhecido no meio policial, se evadiram, ficando apenas Willian na praça. Depois que fizeram contato com pessoa desconhecida, aparece um veículo idêntico ao que estava próximo ao local do assalto, e ingressa num estacionamento em frente a praça e os indivíduos também ingressam no estacionamento. Algum tempo depois, Willian sai e logo após saiu Wesley e vai ao encontro de Willian.

A polícia também recebe informações que o motorista do veículo Focus prata, é Bruno Marrafon, amásio da proprietária do veículo, que apareceu também próximo ao local do crime.

O que os autos trazem é que ambos, Willian e Wesley, estavam na praça (fl. 23), depois, o réu Bruno Marrafon ingressa com seu veículo no estacionamento central, e em seu depoimento na Polícia Civil, lhe "mostraram as imagens das câmeras de vigilância do estacionamento, onde é evidente que Willian está no banco de trás do seu veículo, pois é possível visualizar o boné desse indivíduo, diz que Wesley lhe telefonou e pediu uma carona", que também não é possível confirmar, tudo não passando de meras coincidências, vez que não há nenhuma prova de que estariam ali para vender as jóias do crime, e quem teria sido o comprador, que também não foi identificado, entretanto, a dúvida sempre deverá prevalecer em prol do acusado.

Ao que parece, tudo não passa de meras coincidências ou não, porém, a dúvida que persiste não é suficiente, novamente digo, para a condenação dos réus, já que são locais públicos, de intensa movimentação, onde podem estar várias pessoas ao mesmo tempo, independente de terem ou não qualquer tipo de relação, e isso, diga-se de passagem, não traz nenhum dado concreto de que Willian e Wesley, tiveram qualquer contato com Bruno Marrafon, tanto no dia do crime, como dois dias depois, em um estacionamento de veículos no centro da cidade, local onde pessoas de bem frequentam, usuários de drogas, moradores de rua, e provavelmente delinquentes e pessoas envolvidas em crimes, como é de saber amplo e geral da população desta cidade, em que pese, serem fortes os indícios, principalmente em razão da dubiedade das declarações de Bruno Marrafon, são insuficientes para um desate condenatório contra os réus.

Afirmar que os réus Willian e Wesley foram conduzidos antes ou após o roubo, por um desses veículos é mera conjectura, apenas vestígios, que não se evidenciam fazer parte do contexto criminoso praticado pelos réus Willian e Wesley, em absurda ofensa do consagrado princípio do *in dubio pro reo*.

Aliás, o laudo pericial realizado no telefone de Murilo, segundo o i. representante do Ministério Público é mais que uma prova de que estavam negociando uma pulseira, que supostamente seria a que pertence a vítima, porém, numa análise mais detida do laudo, há várias mensagens apagadas, estranhamente que pertencem ao contexto, se eram incriminadoras ou não, jamais há de saber, o fato é, que apenas três mensagens não são suficientes para dizer que negociavam o produto do roubo com um comprador de joias, em que pese a estranheza do conteúdo da mensagem.

Enfim, há que deixar consignado que o Defensor do réu Bruno, em que pese defender seu cliente, e indiretamente os demais corréus, na maior parte da fundamentação da tese da defesa, imputa a uma das vítimas, Sr. Adélia Maria de ter engendrado de forma criminosa e vil a grave acusação contra os réus, sem que os fatos realmente tivessem ocorrido, dizendo que a vítima reconheceu de forma enganosa e mentirosa o réu Bruno, contudo, é evidente, pelo simples compreensão de suas palavras na audiência perante este Juízo, que se enganou ao ter dito que reconhecia sem sombra de dúvidas o réu Bruno, e que nesse momento, o advogado que perguntava, claramente fez a vítima se confundir, tanto é que foi advertido e esclarecido por este Magistrado, que apontou o reconhecimento realizado pela vítima, de que havia quatro pessoas a serem reconhecidas, e que a vítima reconheceu dois dos quatro acusados, Willian e Wesley, já que ficou muito claro e evidente pelo depoimento da vítima e pelo auto de reconhecimento, que havia quatro pessoas e uma delas era o réu, que ela reconheceu. Por fim, seu cliente em momento algum nos autos foi reconhecido como autor do crime subsume por qualquer uma das vítimas, isso ficou claramente demonstrado nos autos.

Portanto, nenhuma outra prova se produziu sobre o crivo do contraditório que pudesse sustentar a acusação acerca dos crimes. Estando os autos eivados de dúvidas, desautorizada está a procedência da acusação.

Afinal, para a sua procedência, exige-se do Magistrado uma atividade de cognição vertical exauriente (juízo de certeza), que resta impossibilitada pelas patentes situações duvidosas encontradas no presente feito.

Com efeito: "Dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: *In dubio pro reo*. Dúvida, em Direito Penal, equivale a ausência de prova" (Voto Nº 4.246). Daí porque, "uma condenação criminal deve apoiar-se em prova extrema de dúvidas. Presunções e meros indícios ao ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório." (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

Ressalte-se, por oportuno, que o ônus de provar a materialidade e a autoria do crime compete à acusação, não se podendo presumir a culpabilidade do réu, mas sim a sua inocência, como decorrência lógica do princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci: "princípio da presunção de inocência: também conhecido como princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade, significa que todo acusado é presumido inocente, até que seja declarado culpado por sentença condenatória, com trânsito em julgado. Encontra-se previsto no art. 5.º, LVII, da Constituição. O princípio tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do réu" (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense: 2014).

Como já se disse, ainda que com boa vontade e trabalho árduo por parte dos agentes da Lei, nem sempre será possível reunir elementos seguros para embasar condenações criminais. E isso faz parte da missão do aparato de repressão criminal do Estado. Nesse ponto, cumpre ao Poder Judiciário estabelecer parâmetros seguros para que as condenações criminais estejam sempre embasadas em provas suficientes e hábeis a

formar um convencimento indene de dúvidas, o que não ocorreu nos presentes autos. Desse modo, o réu deve ser absolvido, por ausência absoluta de qualquer elemento que embase a autoria que lhe é imputada quanto ao crime de ameaça.

O princípio do "in dubio pro reo" não é só uma garantia em favor do acusado, mas também um alento para o Estado-Juiz, que diante da falta de elementos convincentes para condenar, pode e deve absolver, sem que isso signifique uma declaração de inocência comprovada.

Nesse sentido é a jurisprudência, verbis:

Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime. (RJTJERGS 177/136, apud Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Atlas, 1997).

A solução, portanto, é a improcedência total da ação penal intentada contra Bruno Marrafon Santos e Murilo Couto Alves.

2) quanto aos réus Wesley dos Santos Popovicce e Willian Ambrósio Silva.

Embora tenham negado veementemente suas participações no crime em comento, em solo policial, o acusado Willian Ambrósio dos Santos (fls. 96/97), declarou perante a Autoridade Policial que tinha uma dívida de drogas e foi sequestrado por três indivíduos. Ao ser libertado do cativado, confessa aos policiais que participou do roubo em Presidente Prudente e era quem trajava a camiseta da empresa Prudento. No caso, estando a confissão informal de Willian Ambrósio Silva em consonância com os demais elementos de convicção, consoante apontado, também ostenta valor probatório.

Nesse sentido:

A respeito da figura da confissão informal, reproduz-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: "O detido poderá dar depoimentos aos policiais na sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu quando este foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos daqueles que a ouviram" (O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 230). A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a possibilidade da utilização da confissão informal como relevante elemento de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Índícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva, j. 8/1/2009)." (em TJSP, Apelação n. 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016).

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil."(TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de corréu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

A confissão do réu é suficiente para comprovar a autoria delitiva, não só pela prova oral, que confirmou o reconhecimento da vítima Adélia Maria na Delegacia (fls. 62/64), inclusive seus sinais característicos, bem como pelos demais elementos amealhados aos autos, bem como pela palavra dos Policiais Militares que realizaram o seu resgate quando encontrava-se amarrado em uma árvore, acabou confessando informalmente aos Policiais que havia participado do roubo das joias na casa das vítimas, onde disse que "estava procurando por umas joias da tiazinha", juntamente com Wesley dias atrás, e que elas teriam sido vendidas no calçadão de Prudente, mas não sabe indicar o local, apenas que é subindo uma escada.

Desse modo, o depoimento dos policiais também é mais que suficiente para alicerçar a culpa dos acusados, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade.

Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

A vítima Adélia Maria Rampazzo Kuniochi, em todas as vezes que foi ouvida, confirmou a mesma versão, dizendo que dois homens entraram na casa de seus pais, estando com seu cunhado José Aparecido e Adelaide, também vítimas, que o rapaz que estava com roupa da Prudente vasculhou, o reconheceu como sendo Wesley Popovicce e o outro que lhe retirou as joias e que também portava a arma de fogo e ameaçou seu cunhado José Aparecido ordenando-o a deitar no chão de bruços, depois o reconheceu e soube chamar-se Willian Ambrósio, com esse ficou cara a cara, depois que subtraíram suas joias, foram todos trancados no quarto e exigido que ficassem ali por cerca de 30 minutos, senão voltariam para fazer coisa pior. Ao saírem, chamou a polícia. Na Delegacia fez reconhecimento fotográfico e depois pessoal dos réus, reconhecendo os autores do crime como sendo Wesley e Willian. Disse que tinham entre 1,70 e 1,80 metro de altura.

José Aparecido declarou em solo policial, tanto em Juízo, embora algumas divergências, disse que estava desmontando uma cama na casa do sogro quando foi surpreendido por dois indivíduos, um vestindo uma camiseta da empresa Prudente e outro de moletom e portando uma arma de fogo, tipo pistola, e essa pessoa ordenou que deitasse de bruços no chão. Subtraíram joias de sua cunhada Maria Adélia.

A palavra das vítimas, indicando os réus Willian e Wesley como autores do fato, tem respaldo na jurisprudência, merecendo toda credibilidade, mormente por não ter ela qualquer interesse em prejudicar pessoa inocente, até porque foi firme e segura.

"São elementos suficientes à condenação por crime de roubo o reconhecimento pessoal por parte da vítima e a prisão em flagrante do acusado, na posse da 'res furtiva',

sendo certo que, quem é apanhado em pleno 'iter criminis', ou imediata e consequentemente a ele, não tem como justificar sua situação, constituindo marco indelével de autoria a certeza visual dos acontecimentos, consubstanciada na autoria delitiva". (TACRIM Apel.1.285.437/2 Relator Luís Soares de Melo j. 03.12.2001 RJTACRIM 58/104).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. A preponderância da palavra da vítima resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (RT 737/664).

Esse conjunto probatório de forma segura demonstra a prática pelo réu do crime de roubo consumado com uso de arma de fogo.

A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, sob outro ângulo, se encontra bem delineada.

A vítima Adelia Maria foi firme e segura ao afirmar que houve o emprego de arma de fogo, o que, respeitados os doutos entendimentos em sentido contrário, já é suficiente para a perfeita caracterização da causa de aumento ora analisada. Embora não tenha havido a apreensão da arma de fogo que teria sido usada para aumentar o grau de intimidação, é certo que a apreensão de tal bem, em crimes como o presente, é dispensável.

A vítima foi firme e segura ao afirmar que houve o emprego de arma de fogo, o que, respeitados os doutos entendimentos em sentido contrário, já é suficiente para a perfeita caracterização da causa de aumento ora analisada.

Sobre o tema, para que não parem dúvidas, confira-se a lição da jurisprudência:

"A segura imputação de vítimas de roubo, cuja idoneidade não foi abalada, presta-se também a comprovar a circunstância do inc. I, do § 2º, o art.157 do CP, sem embargo da falta de apreensão das armas"(TACRIM/SP - AC - Rel. Haroldo Luz - RT 672/329).

No que se refere à potencialidade lesiva do armamento, esta é presumida em se tratando de arma, pois que a razão primeira de sua existência é gerar dano.

Discutindo-a, a Defesa chama a si o ônus da prova de que o instrumento utilizado para a prática do fato não possuía seu elemento natural e essencial (artigo 156 do Código de Processo Penal).

É essa, anote-se, a orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.DESNECESSIDADE.CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF.VIII - Ordem indeferida" (HC 96099,Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009,DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03PP-00498).

Assim, em relação aos questionamentos da d. defesa do réu, se na fuga o réu desfez-

se do instrumento de prova, cabia-lhe o ônus de apresentá-lo para a perícia, se o alegava ineficaz como objeto vulnerante. À acusação, se apreendida a arma, caberia a iniciativa da prova técnica que demonstrasse a aptidão para o uso agressivo. Contudo, não se pode obrigá-la a realizar perícia se o réu ou o coautor oculta o objeto da prova.

Nessa hipótese, segundo permite o artigo 157 do CPP, o juiz decide acerca dessa circunstância formando "sua convicção pela livre apreciação da prova". Não se restringe a um tipo legal, in casu, unicamente a pericial. Pode valer-se de testemunhos e do depoimento da vítima, para concluir se foi empregue arma na realização do crime. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, conforme segue:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, do CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES RECONHECIDO. INVIÁVEL A REAVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA. 1. À luz do disposto no art. 105, I, II e III, da Constituição Federal, esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não vêm mais admitindo a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo da revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional. 2. Entretanto, esse entendimento deve ser mitigado, em situações excepcionais, nas hipóteses em que se detectar flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser eliminada, situação inócurrenente na espécie. 3. Segundo entendimento pacificado da Terceira Seção desta Corte, a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e do consequente exame pericial. 4. O pleito de reconhecimento de hipótese de prática de crime único, com a consequente exclusão do acréscimo decorrente do concurso formal, é inviável de ser operado na via estreita do habeas corpus, que não admite o revolvimento de provas. 5. Ademais, o título condenatório, de maneira fundamentada, indica que o paciente, em uma única ação ou contexto fático, subtraiu bens diversos de vítimas diferentes, de modo que a conduta se amolda à hipótese de concurso formal de crimes. 6. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 263.153/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 16/4/2013.),

E,

"HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. CONHECIMENTO DESTE WRIT. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PELO STJ. MATÉRIA PREJUDICADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PENA INFERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. MAJORAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO E DO MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUITA DELITUOSA. RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I - O Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem, para garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Nessa parte, este habeas corpus está prejudicado. II - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes. IV - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais gravoso, quando a sentença condenatória é desprovida de fundamentação ou motivada na gravidade em abstrato do crime. Incidência das Súmulas

718 e 719 do STF. V - É ilegal a fixação de regime fechado quando a pena estabelecida em patamar inferior a oito anos, e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos concretos a justificarem a decisão. VI - A majoração da reprimenda em 2/5 decorreu da presença de três causas de aumento (§ 2º do art. 157 do CP) e pelo modo de execução da conduta delituosa. VII - A reprimenda fixada, definitivamente, em 7 anos de reclusão (num intervalo que varia de 4 a 10 anos) não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado foi o paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). VIII - Habeas corpus prejudicado em parte e, nessa extensão, concedida parcialmente a ordem, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente." (HC 111959, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).

Restou firme e suficientemente demonstrado que os réus Willian Ambrósio e Wesley Popovicce subtraíram as joias da vítima Adelia Maria Rampazzo Kuniochi, munidos com uma arma de fogo e mediante violência, além de estarem aliados e unidos subjetivamente no mesmo propósito para a prática do grave crime de roubo. Portanto, há de se reconhecer, ainda, a qualificadora referente ao concurso de agentes, restando comprovada aos autos pelo robusto conjunto probatório. As vítimas foram claras ao relatarem que dois eram os indivíduos que cometeram o delito de roubo na residência onde se encontravam.

Nessa diretriz é a jurisprudência pátria consolidada sobre o tema:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. APENAMENTO ADEQUADO. PENA DE MULTA REDUZIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Preliminar. Reconhecimento pessoal que não exige o atendimento a todas as

diretrizes previstas no art. 226 do CPP. Mérito. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, correta a condenação do réu. Caso dos autos em que o acusado, na companhia de segunda pessoa, não identificada, abordou a vítima e, simulando uso de arma, bem como proferindo ameaças verbais, exigiu da vítima a entrega de dinheiro, empreendendo fuga do local. Ofendido que narrou o fato delituoso de forma firme e coerente, desde a fase policial, reconhecendo o acusado, seguramente, como um dos autores do delito. Prova suficiente para a condenação. Configurada a majorante do concurso de pessoas, uma vez que o ofendido afirmou ter sido abordado por duas pessoas durante a empreitada delitiva. Pena carcerária adequada e devidamente fundamentada, não merecendo alterações. Sanção cumulativa da pena de multa reduzida ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantidas as demais cominações da sentença. Apelação parcialmente provida." (TJ-RS - ACR: 70074592098 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 23/11/2017, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2017).

Assim, robusta a prova dos autos quanto a autoria imputada a William Ambrósio e Wesley Popovicce, prova firme, segura e suficiente para demonstrar a ocorrência do roubo circunstanciado como descrito na denúncia e a autoria dele pelos réus.

E, esse roubo se deu consumado porque houve a ameaça mediante o uso de arma de fogo para subjugar e se evadir com os bens da vítima Maria Adélia.

Como visto, os elementos acima salientados são provas e indícios claros que traduzem a certeza de que o acusado praticou o crime descrito na denúncia e que tinha a intenção de subtração.

Mencione-se que o artigo 239, Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outra ou outras circunstâncias.

Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de

credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (in Processo Penal, 2ª ed., Atlas, 1992, Júlio Fabbrini Mirabete, p. 305). Nesse prisma, em recente julgado, decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A propósito das provas indiciárias, faço coro às lições do Des. Mariano Siqueira, do tempo em que julgava neste Tribunal de Justiça, especificamente por ocasião do julgamento, em 23.10.2006, da Apel. criminal n. 00902129.3/6-0000-000, na 2ª Câmara do 1º Grupo da Seção Criminal, que assim predicava, conclusões aquelas que também cabem no caso em comento, verbis: "(...) a respeito do inexcedível valor probante que os indícios podem apresentar, em certos casos, como o presente, são oportunas algumas lições doutrinárias. Para CHRISTIANO JOSÉ DE ANDRADE, indício vem do latim *indicare*, que significa indicar, apontar, mostrar com o dedo ou por meio de um sinal qualquer, demonstrar, revelar. Os escritores mais antigos chamavam os indícios de "testemunhas mudas". Com maestria, realçou MITTERMAYER: "O indício é um fato em relação tão precisa com outro fato que, de um, o juiz chega ao outro por uma conclusão natural. É preciso, então, que haja na causa dois fatos, um verificado, e outro não provado, mas que se trata de provar raciocinando do conhecido para o desconhecido".

Consoante se aquilata do teor do art. 239 da codificação penal adjetiva, considera-se indício a circunstância conhecida e provada (in casu: fatos suso declinados) que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outras circunstâncias (na espécie; o homicídio), extraídas da experiência técnica ou comum. Destarte, pelos indícios, por presunção hominis, vai-se do fato indiciário - através de operação lógica - ao fato a ser provado, segundo os princípios da razão (*id quod plerumque accidit*), segundo remarcam ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES e ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, in "As Nulidades no Processo Penal", Malheiros Editores, 1992, pág. 133. Pela prova indiciária, em outras palavras, alcança-se determinada conclusão sobre um episódio através de um processo lógico construtivo, estabelecendo-se o devido nexo de causalidade. Os indícios, desta sorte, constituem modalidade indireta de prova e diferem da prova direta porque, nesta, o fato probando obtém silhueta e contornos instrutórios imediatos, apresentando-se, como perlustra MAGALHÃES NORONHA, "diante de nós, sem necessidade do processo lógico-construtivo, porque se nos revela através do testemunho, confissão, perícia, etc...". Em suma, os indícios são igualmente importantes para respaldo e embasamento de uma sentença de preceito condenatório (RT 401/285, 555/114, 722/462), principalmente quando afastam qualquer hipótese favorável ao acusado (RT 110/127, 214/61, 218/96, 395/309 e 401/285)" (TJSP - Apelação nº 0007203-36.2012.8.26.0505. Rel. Roberto Solimene, j. em 26.02.2014).

Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que os réus se conduziram com vontade livre e consciente de perpetrar o crime aquilatado na denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa de insuficiência probatória, desclassificatória e pela nulidade da prova produzida nos autos.

Conclui-se que os réus realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação.

De rigor, portanto, a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Passo a dosagem da pena.

1 - Em relação ao réu William Ambrosio da Silva.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado possui maus antecedentes criminais - fls. 1085/1102, possuindo condenação anterior por vários crimes, inclusive contra o patrimônio); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Para anotação dos maus antecedentes, se verifica

condenação anterior por crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - fls. 1100 - Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0021437-92.2012.8.26.0482 (0021437-92.2012.8.26.0482) Situação: Extinto. Data: 09/08/2012. Reqe: 22/10/2012 Sentença Condenatória (Art. 16 "único", IV do(a) LEI 10.826/03; Reclusão: três anos; Regime: Aberto; Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por três anos e um dia e Prestação pecuniária - doação por um dia; Multa de 10 dias. Valor da multa R\$ 207,33;) 29/10/2012 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 13/12/2012 Recurso Interposto 25/02/2015 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 16 "único", IV do(a) LEI 10.826/03) 31/03/2015 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 01/06/2015 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação).

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de valor correspondente a 11 (onze) dias multa, cada dia no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), referente a condenação imposta nos autos (fls. 1099/110 - Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000529-60.2016.8.26.0583 (0002833-83.2018.8.26.0996) 29/12/2016 Data do Fato (Art. 155 § 4º, IV do(a) CP Local: Presidente Prudente/SP) 13/12/2017 Sentença Condenatória (Art. 155 § 4º, I, II e Art. 163 "único", III ambos do(a) CP; Reclusão: três anos Detenção: dez meses Total geral: três anos e dez meses; Regime para reclusão: Fechado, Regime para detenção: Semiaberto; Multa de 20 dias. Valor da multa R\$ 586,67;) 13/12/2017 Publicação da Sentença 10/01/2018 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 11/01/2018 Recurso Interposto 28/02/2019 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 155 § 4º, I, IV e Art. 163 "único", III ambos do(a) CP; Reclusão: dois anos e onze meses Detenção: nove meses Total geral: três anos e oito meses; Regime para reclusão: Fechado, Regime para detenção: Semiaberto; Multa de 14 dias. Valor da multa R\$ 410,67;) 18/03/2019 Publicação de Acórdão 02/04/2019 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 20/05/2019 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) e que ainda cumpria pena, conforme se observa as fls. 1095 (06/10/2022 - Considerando o término da pena em Regime Fechado, JULGO EXTINTA AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE impostas ao sentenciado WILLIAM AMBRÓSIO SANTOS, nos autos do Processo nº 1501558-59.2022.8.26.0228, da 2ª Vara Criminal de Presidente Prudente e do Processo nº 0000529-60.2016.8.26.0583, da 2ª Vara Criminal de Osasco/SP (1ª e 3ª EXECUÇÕES). Nos termos do Prov. CG 11/2015, de 27/02/2015, JULGO EXTINTA AS MULTAS impostas ao sentenciado (1ª e 3ª EXECUÇÕES). Quanto a 2ª Execução, procedam a digitalização e migração dos autos com posterior remessa à Vara das Execuções Criminais competente), que compenso com a atenuante da confissão espontânea, conforme prevê os artigos 65, incisos III, alínea "d", do Código Penal, e aumento mais 1/6 (um sexto) em razão da agravante genérica, conquanto, o crime ter sido praticado contra pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, sabendo dessa condição, conforme dispõe o artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal.

Na derradeira fase do cálculo penal, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoa, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço) e também, promovo o aumento da pena em 2/3 (dois terços), em razão da violência ou grave ameaça ter sido exercida com emprego de arma de fogo previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, totalizando em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Ante a condição financeira do réu fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Em razão de o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça a pessoa, impossível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito e pelo total da pena, impossível também a concessão do benefício da suspensão condicional

da pena.

Nos termos do artigo 33, § 1º, alínea "a", e § 2º, alínea "a", do Código Penal, cumprirá a pena corporal acima fixada, inicialmente em regime fechado.

2 - Em relação ao réu Wesley dos Santos Popovicce.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado possui maus antecedentes criminais - fls. 1071/1084, possuindo condenação anterior por crimes contra o patrimônio); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Para anotação dos maus antecedentes, se verifica condenação anterior por crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - fls. 1080 - Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0002104-86.2014.8.26.0482. 10/04/2014 Prisão (Tipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Caiuá) 10/09/2014 Sentença Condenatória (Art. 157 § 2º, I, II do(a) CP; Reclusão: seis anos, dois meses e vinte dias; Regime: Fechado; Multa de 14 dias. Valor da multa R\$ 9.492,00) 22/09/2014 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 27/10/2014 Recurso Interposto 16/03/2016 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 157 § 2º, I, II do(a) CP; Reclusão: seis anos, dois meses e vinte dias; Regime: Fechado; Multa de 14 dias. Valor da multa R\$ 9.492,00;) 25/04/2016 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 23/05/2016 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 30/01/2017 Término da Prisão).

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de valor correspondente a 11 (onze) dias multa, cada dia no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), referente a condenação imposta nos autos (fls. 1082 - Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais. Execução da Pena: 7009817-56.2015.8.26.0482 (1165287). Data: 03/06/2015. Autor: Justiça Pública. 18/01/2014 Data do Fato (Art. 157 § 2º, I, II c/c Art. 70 "caput" ambos do(a) CP) 07/02/2014 Prisão (Tipo de prisão: Temporária; Local de prisão: Delegacia de Polícia de Junqueirópolis) 13/02/2014 Oferecida a Denúncia (Art. 157 § 2º, I, II c/c Art. 70 "caput" ambos do(a) CP) 14/02/2014 Recebida a Denúncia (Art. 157 § 2º, I, II c/c Art. 70 "caput" ambos do(a) CP) 14/02/2014 Término da Prisão 14/02/2014 Prisão (Tipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Cadeia Pública Masculina - Presidente Venceslau) 10/04/2014 Prisão (Tipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Caiuá) 11/12/2014 Sentença Condenatória (Art. 157 § 2º, I, II do(a) CP; Reclusão: seis anos; Regime: Fechado; Multa de 15 dias. Valor da multa R\$ 362,00; Situação: Réu primário;) 15/12/2014 Publicação da Sentença 17/12/2014 Término da Prisão 17/12/2014 Prisão (Tipo de prisão: Sentença Condenatória; Local de prisão: Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista) 23/05/2016 Término da Prisão (Art. 157 § 2º, I, II do(a) CP; Reclusão: seis anos, dois meses e vinte dias; Regime: Fechado; Multa de 14 dias. Valor da multa R\$ 9.492,00; Situação: Réu primário;) 15/09/2016 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 157 § 2º, I, II do(a) CP; Reclusão: cinco anos e seis meses; Regime: Fechado; Multa de 13 dias. Valor da multa R\$ 313,73; Situação: Réu primário;) 29/09/2016 Publicação de Acórdão 31/10/2016 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 20/03/2017 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 21/03/2017 Soma de Pena (art. 111 da LEP) (Processos somados: 7009817-56.2015.8.26.0482, 7012071-65.2016.8.26.0482; Art. 157 § 2º, I, II e Art. 157 § 2º, I, II ambos do(a) CP; Reclusão: onze anos, oito meses e vinte dias; Regime: Fechado; Situação: Réu primário;) 05/07/2018 Advertência de

Livramento Condicional 24/09/2018 Prisão (Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: Seccional - Presidente Prudente) 24/09/2018 Término da Prisão 25/09/2018 Prisão (Tipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Penitenciária de Caiuá) 12/12/2018 Comutação (Art. 157 § 2º, I, II e Art. 157 § 2º, I, II ambos do(a) CP; Reclusão: onze anos, oito meses e vinte dias; Regime: Fechado; Multa de 13 dias. Valor da multa R\$ 313,73 e Multa de 14 dias. Valor da multa R\$ 9.492,00; Situação: Réu primário;) 13/12/2018 Revogação do Livramento Condicional/Não Consid. Período (Art. 86, I, e 87 do CP) 18/05/2020 Prisão (Art. 14 "caput" do(a) LEI 10.826/03 e Art. 29 "caput" do(a) CP; Reclusão: dois anos e quatro meses; Regime: Fechado; Multa de 11 dias. Valor da multa R\$ 349,80; Situação: Reincidente doloso;) 01/01/2021 Soma de Pena (art. 111 da LEP) (Processos somados: 7000699-17.2019.8.26.0482, 7009817-56.2015.8.26.0482, 7012071-65.2016.8.26.0482; Art. 157 § 2º, I, II e Art. 157 § 2º, I, II ambos do(a) CP e Art. 14 "caput" do(a) LEI 10.826/03 e Art. 29 "caput" do(a) CP; Reclusão: onze anos, cinco meses e dez dias; Regime: Fechado; Situação: Réu primário;) 12/01/2021 Progressão de Regime (Regime: Fechado -> Semiaberto) 28/04/2021 Progressão de Regime (Regime: Semiaberto -> Aberto) 17/11/2021 Regressão Cautelar de Regime (Regime: Aberto -> Fechado) 26/11/2021 Término da Prisão 26/11/2021 Transferência do Preso (Tipo de prisão: Sentença Definitiva; Local de prisão: Penitenciária "ASP Adriano Aparecido de Pieri" de Dracena), e aumento mais 1/6 (um sexto) em razão da agravante genérica, conquanto, o crime ter sido praticado contra pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, sabendo dessa condição, conforme dispõe o artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal.

Na derradeira fase do cálculo penal, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoa, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço) e também, promovo o aumento da pena em 2/3 (dois terços), em razão da violência ou grave ameaça ter sido exercida com emprego de arma de fogo previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, totalizando em 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Ante a condição financeira do réu fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Em razão de o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça a pessoa, impossível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito e pelo total da pena, impossível também a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Nos termos do artigo 33, § 1º, alínea "a", e § 2º, alínea "a", do Código Penal, cumprirá a pena corporal acima fixada, inicialmente em regime fechado.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e:

1 - CONDENO o réu WILLIAM AMBROSIO SANTOS, RG: 40137875, nascido em 29/04/1994, filho de DEVANIR APARECIDO DOS SANTOS e LUCILENE CRISTINA AMBROSIO SANTOS, a cumprir a pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado; e a pagar a multa de valor correspondente a 26 (vinte e seis) dias-multa, cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação do artigo 157, caput, c.c § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima idosa) ambos do Código Penal; e,

2 - CONDENO o réu WESLEY DOS SANTOS POPOVICCE, RG: 45260264, nascido em 08/09/1994, filho de ADMILSON DE SOUZA POPOVICCE e JOSEFA ANDREA DOS SANTOS, a cumprir a pena de 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado; e a pagar a multa de valor correspondente a 30 (trinta) dias-multa, cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação do artigo 157, caput, c.c § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima idosa) ambos do Código Penal; e,

3 - ABSOLVO os réus BRUNO MARRAFON SILVA e MURILO COUTO ALVES, ambos qualificados, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por violação do artigo 157, caput, c.c §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima idosa) ambos do Código Penal.

Ainda presentes os motivos da decretação da prisão preventiva dos réus, Willian Ambrósio da Silva e Wesley dos Santos Popovicce e por terem eles respondido todo o processo preso, agora, imponho-lhes a obrigação de se recolherem á prisão para poderem apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que os réus Willian Ambrósio da Silva e Wesley dos Santos Popovicce se encontrarem.

INCONTINENTE, expeça-se alvará de soltura, clausulado, em favor dos réus, MURILO COUTO ALVES E BRUNO MARAFON SILVA, encaminhando aos presídios em que se encontram recolhidos para o imediato e efetivo cumprimento.

Comunique-se esta sentença aos autos de HABEAS CORPUS n. 722896/SP (2022/0038207-1)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. N. ORIGEM : 22743137920218260000, 15036696420218260482, 13822021. IMPETRANTE : HELDER FERREIRA DA SILVA. IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PACIENTE: BRUNO MARAFON SILVA, aos autos do HABEAS CORPUS n. 738172/SP (2022/0120244-0). RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO N. ORIGEM : 22743137920218260000, 15036696420218260482, 13822021. IMPETRANTE : RENATO ANTONIO PAPPOTTI. IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PACIENTE: MURILO COUTO ALVES, ambos em trâmite no Superior Tribunal de Justiça(fl. 527 e 676), e aos autos do H. C. nº 2243619-93.2022.8.26.0000 (PROCESSO DIGITAL) (Processo nº 1503669-64.2021.8.26.0482 Controle 1382/2021). RELATOR: DES. ULYSSES GONÇALVES JÚNIOR. IMPETRANTE: RENATO ANTONIO PAPPOTTI. PACIENTE: MURILO COUTO ALVES, em trâmite na E. 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fl. 1211).

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Oficie-se para que seja promovida a restituição dos bens apreendidos e pertencentes apenas aos réus Murilo Couto Alves e Bruno Marafon Silva, os demais deverão serem encaminhados à destruição.

Condeno os réus a pagarem as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA